

按村民议定的“征收到谁的承包土地，征收补偿款按面积分配给谁”的分配方案，胡某乙、胡某甲均主张对此征用款享有所有权。2022年7月27日，胡某乙对某村股份经济合作社提起承包地征收补偿费用分配纠纷诉讼，法院于2022年8月作出(2022)浙XXXX民初XXX×号民事判决：某村股份经济合作社于判决生效之日起十日内支付胡某乙土地征用款21188元。胡某甲认为因不能归责于本人的事由未参加诉讼，故提起第三人撤销之诉。

【案件焦点】

案涉0.75亩土地承包经营权归属如何认定。

【法院裁判要旨】

浙江省衢州市衢江区人民法院经审理认为：《关于胡某丙后事协议》记载“胡某丙生前所借人民币壹佰元由村委负担”，推定村集体参与了胡某丙的生前扶养事宜，胡某丙生前承包的0.75亩土地由村集体安排给胡某乙承包种植。胡某丙亡故后，因胡某丙户无其他家庭成员，其与发包方村集体经济组织签订的承包合同终止，发包方村集体经济组织可以收回承包地，另行发包。赡养扶助包括经济上提供必要的生活用品和费用，生活上、精神上、感情上予以尊重、关心和照顾，单纯料理丧葬后事不能当然推定胡某甲履行了赡养叔叔胡某丙的义务。《关于胡某丙后事协议》未提及胡某丙案涉0.75亩土地承包经营权，胡某甲未与发包方签订案涉土地承包合同，胡某甲不能当然取得案涉0.75亩土地承包经营权。胡某丙亡故产生的是承包经营权问题，不是承包收益，时过23年后的2020年案涉地块中的187.19平方米土地被征用后产生的征用款21188元来源于承包经营权，胡某甲认为胡某丙死亡23年后其承包地收益由胡某甲继承从而诉请撤销(2022)浙xxxx民初xxx×号民事判决，不予支持。

浙江省衢州市衢江区人民法院依照《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条第一款、第二十三条、第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百九十八条第一款第三项之规定，判决如下：

驳回胡某甲的诉讼请求。

胡某甲不服一审判决，提起上诉。

二审期间，胡某甲以双方达成和解协议为由提出撤回上诉申请。

浙江省衢州市中级人民法院经审理认为：上诉人胡某甲在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条规定，裁定：

准许上诉人胡某甲撤回上诉。

一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

【法官后语】

第三人撤销之诉是指非因自身原因没有参加到他人之间的审判程序，针对双方当事人之间生效裁判对其不利部分提出予以撤销的诉讼。本案中，前案（承包地征收补偿费用分配纠纷）判决某村股份经济合作社支付胡某乙土地征用款21188元，胡某甲认为此征用款应归其享有，从而提出撤销前案生效判决。案件表面上为两村民争夺“绝户”家庭承包地征收补偿费，实质是如何认定农村“绝户”家庭承包地经营权归属问题。本案（第三人撤销之诉）生效判决的说理逻辑为“绝户”家庭承包地经营权由村集体收回，村集体可以另行发包，不是承包户内的家庭成员，包括有法定继承关系的亲属都不能自然取得“绝户”家庭承包地经营权。

一、农村土地承包经营权不能作为遗产

土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，承包方家庭成员全部消亡的，合同一方灭失，合同的权利义务自然终止，发包方应当依法收回其家庭承包的耕地。本案胡某丙亡故致使“绝户”，其与发包方村集体经济组织签订的承包合同终止，村集体经济组织可以收回承包地，另行发包给其他村民。胡某甲系胡某丙侄子，但不是胡某丙的户内成员，无论其是否有权依据继承法取得胡某丙的遗产，均不能以继承方式取得胡某丙的土地承包经营权，其未与发包方签订案涉土地的承包合同，也不能以合同方式取得土地承包经营权，故胡某甲不能基于承包经营权取得案涉土地的征收补偿费。

二、农村土地承包人生前取得的承包收益可由其继承人继承

《中华人民共和国农村土地承包法》第三十二条第一款规定：“承包人应得的承包收益，依照继承法的规定继承。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉继承编的解释（一）》第二条进一步规定：“承包人死亡时尚未取得承包收益的，可以将死者生前对承包所投入的资金和所付出的劳动及其增值和孳息，由发包单位或者接续承包合同的人合理折价、补偿。其价额作为遗产。”因此，承包人死亡的，只有其生前产生的承包收益才能由其继承人继承。案涉土地被征收发生于胡某丙亡故之后，所产生的征收补偿费不是胡某丙的承

包收益，不是胡某丙的遗产，故胡某甲依据继承关系主张案涉承包地收益由其继承，没有事实依据。

三、基于民主程序的分配方案取得的土地征收补偿费权益受法律保护

家庭承包不能改变农村土地集体所有的物权权属，承包方取得的是土地承包经营权，不是土地所有权。《中华人民共和国土地管理法》第四十八条第二款规定，征收、征用、占用土地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费，征收对象及涉及的财产权利性质决定征收利益归属。根据《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条、第二十一条和第二十二条规定，承包地被依法征收的，青苗补偿费归实际投入人所有，地上附着物补偿费归附着物所有人所有，安置补助费归放弃统一安置的家庭承包方，占比最多的土地补偿费归全体征地补偿安置方案确定时具有本集体经济组织成员资格的人。分析上述法律规定，农村土地集体所有制决定了承包方的承包地被征收时，土地补偿费仍归集体经济组织成员集体所有，基于集体经济组织成员权利以及承包地的社会保障功能，承包人不能按承包地被征收面积全额分配土地补偿费，具体用于集体经济组织成员分配的数额及分配方案，由集体经济组织通过民主议定程序确定。本案中，1997年12月胡某丙去世后，案涉0.75亩土地一直由胡某乙耕种，即胡某乙经由村集体发包取得土地承包经营权。虽然2018年当地政府向胡某乙颁发的《农村土地承包经营权证》不再包含案涉土地，但究其原因是在案涉土地纳入征收范围的情况下，胡某甲与胡某乙就该土地的承包经营权发生争议，政府颁发权证时对该土地部分予以搁置。事实上胡某乙持续耕种该土地，发包方一直没有异议，胡某甲在本次土地征收之前也一直无异议，故应当认定胡某甲与村集体组织一直存在承包关系。案涉部分土地被征收后，按村民民主议定的“征收到谁的承包土地，征收补偿款按面积分配给谁”的分配方案，胡某乙对应的21188元征收补偿款享有分配权。故前案判决某村股份经济合作社支付胡某乙土地征用款21188元，未侵犯胡某甲的权益，其撤销该案判决的诉请不能获得支持。

农村集体所有土地被征收后的补偿费分配，牵涉多方利益，政策性很强，《中华人民共和国民法典》第二百六十一条规定土地补偿费等费用的使用、分配办法应当依法定程序经本集体成员讨论决定，即纳入村民自治范畴，由村民民主议定。司法实践中，对于类似本案的争议，应当正确区分土地承包关系和财产继承关系，明确争议标的是土地承包经营权还是土地承包收益，以及土地承包收益的产生是在承包人生前还是身后。

编写人：浙江省衢州市衢江区人民法院 郑荣祥

5

对土地补偿费分配数额有争议，不属于法院受理案件范围

—别某诉某村民委员会承包地征收补偿费用分配案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省潍坊市中级人民法院(2023)鲁07民终3762号民事裁定书

2. 案由：承包地征收补偿费用分配纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人)：别某

被告(被上诉人、再审被申请人)：某村民委员会

【基本案情】

别某系某市某村村民，在该村拥有承包地。2016年1月15日，某市人民政府发布公告，拟征收某村集体土地。别某承包土地中的一部分位于征收范围内。10月23日，某市国土资源局发布《关于某村委会征收土地补偿安置方案》，该方案载明：“土地征收补偿安置费总额为1338.072万元，青苗及地上

附着物补偿费共计244.4788万元……（一）货币安置：土地征收补偿安置费总计1338.072万元，由某市财政局拨付到某村村委会账户，由村集体经济组织按照村民议事规定研究落实具体分配方案。”此后，某村委会在未与别某签订书面土地征收补偿协议，也未召开村民会议制定征地补偿费的使用、分配方案的情况下，直接按照每亩1000元的标准于2016年、2017年、2018年、2019年、2020年分别向别某支付土地补偿款7931元。别某认为根据《山东省土地征收管理办法》第二十二条“农民集体所有的土地全部被征收或者征收土地后没有条件调整承包土地的，土地征收补偿安置费的80%支付给土地承包户，主要用于被征收土地农民的社会保障、生产生活安置，其余的20%支付给被征收土地的农村集体经济组织，用于兴办公益事业或者进行公共设施、基础设施建设”的规定，某村委会直接以每亩1000元的标准分5年依次向别某支付土地补偿款违反上述规章的规定，严重侵害了其可得的合法权益。2023年4月17日，别某向法院起诉，请